

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9634/2542

ป.อ. มาตรา 282

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ชูชาติหรือกังฟู ธนมงคลชัย

โจทก์

จำเลย

จำเลยบอกว่ามีคู่ชายหญิงพร้อมจะแลกเปลี่ยนคู่นอน แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียเงินค่าสมาชิก พร้อมทั้งนำหลักฐานคือทะเบียนสมรสและทะเบียนบ้านมาแสดง การที่จำเลยได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมาโดยตลอด แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งลามกอนาจารอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และจำเลยเป็นผู้ติดต่อชักชวนให้สมาชิกมาพบกันเพื่อมีการตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกับสายลับของเจ้าพนักงานตำรวจ แม้สมาชิกจะตกลงยินยอมตามความสมัครใจกันเอง การกระทำของจำเลยก็ถือว่าเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงแม้หญิงนั้นจะยินยอมก็ตามอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 เวลากลางคืนหลังเที่ยงจำเลยเพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่นได้เป็นธุระจัดหาติดต่อชักชวนให้นายสราวุธหอมมาลี และนางกาญจนา หอมมาลี ซึ่งเป็นสามีภริยากันกับนายลาส คาเซ็นและนางสาวภาวดี มะโนแป็ก ซึ่งเป็นคู่รักกัน ทำการแลกเปลี่ยนคู่ร่วมประเวณีกันอันเป็นการจัดหาและชัก

พานางกาญจนากับนางสาวภาวดีไปเพื่อการธนาคารแม่หญิงจะยินยอมก็ตาม ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
282 วรรคแรก จำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยได้ประกอบอาชีพ
แนะนำตอบปัญหาเรื่องเพศทางวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์มาหลายปีแล้ว และ
ได้ใช้สถานที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ ของนายสุรินทร์ ตระกูลเกษมสุข เป็นที่ให้คำ
ปรึกษาแก่สมาชิกหนังสือไทยเพลย์บอย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มี
ร้อยตำรวจเอกไสว แซ่มลำเจียก เบิกความว่า ได้รับคำสั่งจากกรมตำรวจ(ชื่อในขณะ
เกิดเหตุ) ให้ไปสืบสวนกรณีที่มีข่าวว่ามีการแลกเปลี่ยนคู่นอนกันที่ร้านเอส อาร์
คาราโอเกะ ซอยโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนให้นา
ยลาส คาเซ็น กับนางสาวภาวดี มะโนแป็ก ซึ่งเป็นคู่รักกันไปที่สถานที่ดังกล่าวเพื่อ
วางแผนจับกุมผู้กระทำความผิด นางสาวภาวดีมะโนแป็ก เบิกความว่า ร้อยตำรวจเอกไสว
ได้ติดต่อให้พยานไปสืบเรื่องการสืบเปลี่ยนคู่นอน เมื่อพยานไปที่ร้านเอส อาร์
คาราโอเกะ ได้พบกับจำเลยและบอกจำเลยว่าต้องการแลกเปลี่ยนคู่นอน จำเลยบอก

ว่ามีคู่ชายหญิงพร้อมจะแลกเปลี่ยนคู่นอน แต่คู่ดังกล่าวยังไม่พร้อม พยานจึงให้หมายเลขวิทยุติดตามตัวแก่จำเลยไว้ และจำเลยบอกด้วยว่าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยเสียเงินค่าสมาชิก พร้อมทั้งนำหลักฐานคือทะเบียนสมรสและทะเบียนบ้านมาแสดง ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 พยานได้รับข้อความทางวิทยุติดตามตัวจากจำเลยให้ติดต่อกลับไป เมื่อพยานโทรศัพท์ไปหาจำเลยแจ้งว่ามีคู่ที่จะแลกเปลี่ยนคู่นอนแล้วชื่อนายสรารุทและนางกาญจนา จึงได้นัดพบเพื่อทำความรู้จักกัน ต่อมาวันรุ่งขึ้นพยานกับนายลาสได้นัดนายสรารุทและนางกาญจนาเพื่อแลกเปลี่ยนคู่นอนกัน โดยนัดพบกันที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะและได้แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบว่าจะพากันไปที่โรงแรมราชาพาเลสเมื่อพยานไปถึงที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ ได้พบกับจำเลย จึงบอกให้ทราบว่าแลกเปลี่ยนคู่นอนกันจำเลยพูดว่าตามสบายนะแล้วขอตัวไป ต่อมาพยานกับนายลาสและนายสรารุทกับนางกาญจนาพากันไปที่โรงแรมราชาพาเลส เมื่อไปถึงขณะที่นายสรารุทกำลังติดต่อห้องพัก เจ้าพนักงานตำรวจได้แสดงตัวแล้วเชิญนายสรารุทกับนางกาญจนาไปที่กองปราบปราม และนายลาส คาเซ็นเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกไสวซึ่งรู้จักกันมาก่อนได้ขอให้พยานกับนางสาวภาวดีคนรักไปเป็นสายลับ แล้วพาพยานกับนางสาวภาวดีเข้าไปเที่ยวที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ เพื่อสืบข่าวเรื่องจำเลยติดต่อให้ชายหญิงมาแลกเปลี่ยนคู่นอนกัน พยานได้พบกับจำเลยและจำเลยแนะนำเรื่องแลกเปลี่ยนคู่นอนให้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา มีผู้ติดต่อทางวิทยุติดตามตัวให้พยานติดต่อกลับไปหานางสาวภาวดีโทรศัพท์กลับไป จำเลยบอกว่าคืนนี้จะมีการแลกเปลี่ยนคู่นอนพยานกับนางสาวภาวดีจึงไปที่ร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ พบชายหญิงที่จะมาแลกเปลี่ยนคู่นอนกับพยาน แต่พยานว่าติดธุระและขอนัดพบในวันรุ่งขึ้น ถึงวันนัดหมายพยานกับนางสาวภาวดีไปที่ร้านเดิมตามนัด และพบชายหญิงที่นัดหมายจะมาแลกเปลี่ยนคู่นอนได้มีการตกลงจะไปหลับนอนกันที่โรงแรมราชาพาเลส แล้วนางสาวภาวดีได้โทรศัพท์แจ้งให้ร้อยตำรวจเอกไสวทราบ ต่อมาร้อยตำรวจเอกไสวได้ตามไปจับกุม

ชายหญิงคู่ที่จะมาแลกเปลี่ยนคู่นอนกับพยานได้ที่โรงแรมดังกล่าว เห็นว่า นายลา
สกับนางสาวภาวดีแม้จะเป็นสายลับของเจ้าพนักงานตำรวจก็ตาม แต่ไม่เคยรู้จักและ
มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน คำเบิกความของพยานทั้งสองมีความเชื่อมโยง
เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน ไม่น่าจะเป็นการเสแสร้งสร้างเรื่องปรักปรำจำเลยให้ต้อง
รับโทษเมื่อพิจารณาประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนของนายสราวุธและนาง
กาญจนาที่รับว่าร้านเอส อาร์ คาราโอเกะ มีจำเลยเป็นผู้ติดต่อให้ผู้ที่มาเที่ยวทำการ
แลกเปลี่ยนคู่นอนกันได้ และบุคคลทั้งสองได้ตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกับสายลับของ
เจ้าพนักงานตำรวจตามเอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 แล้ว แม้คำให้การชั้นสอบสวน
ดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่าแต่มีความสอดคล้องต้องกันในประเด็นสำคัญทำให้น่า
เชื่อว่าพยานทั้งสองเบิกความไปตามความเป็นจริงและคำพยานของบุคคลทั้งสอง
ยังสอดคล้องต่อเนื่องกับคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกไสวด้วยจึงทำให้พยานโจทก์
มีน้ำหนักน่าเชื่อยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาประกอบกับหนังสือไทยเพลย์บอย เอกสารหมาย
จ.4 หน้า 52 และ 53 ซึ่งมีข้อความของสมาชิกที่เขียนมาลงในหนังสือคอลัมน์ที่
จำเลยต้องรับผิดชอบเป็นข้อความที่แสดงถึงความประสงค์จะแลกเปลี่ยนคู่นอนกัน
โดยใช้จำเลยเป็นสื่อ และพิจารณาภาพประกอบบทความทั้งเล่มของหนังสือดังกล่าวที่
แสดงให้เห็นถึงความลามกอนาจารอย่างชัดเจนน่าเชื่อว่าจำเลยได้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมาโดยตลอด แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งลามกอนาจาร อัน
ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และจำเลยเป็นผู้ติดต่อชักชวนให้
สมาชิกร่วมกันเพื่อมีการตกลงแลกเปลี่ยนคู่นอนกันตามที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งแม้สมาชิกร
จะตกลงยินยอมตามความสมัครใจกันเองก็ตามการกระทำของจำเลยก็ถือว่าเป็นธุระ
จัดหาหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงแม้หญิงนั้นจะยินยอมก็ตามอันเป็นความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคแรกแล้ว"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(มงคล ทับเที่ยง-วิเทพ ศิริพากย์-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ